

1501063-14.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUCAS MOTA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

MATHEUS LUCAS MOTA RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de maio 2020, por volta das 23h00, na Rua Tamboara, nº 250, Jardim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501063-14.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501063-14.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUCAS MOTA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

MATHEUS LUCAS MOTA RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de maio 2020, por volta das 23h00, na Rua Tamboara, nº 250, Jardim Tonato, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 102 (cento e duas) porções de Crack, 72 (setenta e duas) porções de Cocaína, 52 (cinquenta e duas) porções de Maconha e 17 (dezessete) porções de Skunk, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 69). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação (fls.80).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e ao, final interrogado o acusado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da

denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, aplicação do redutor, em seu grau máximo e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fl.85/87).

Igualmente a prova da autoria. Tanto na fase policial como em juízo o acusado confessou os fatos. Disse que, de fato, vendia drogas no local. Está arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os GCM's Daniel e Anderson ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e de forma uníssona narram que no dia estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita. Ele gesticulava com outra pessoa, aparentando que iria fazer uma venda e entrega àquele sujeito próximo a ele. Diante disto pararam a viatura o que fez com que ambos saíssem correndo. No entanto, o acusado foi alcançado e detido. Durante a tentativa de fuga, o acusado dispensou na corrida um volume plástico. No seu interior havia 72 porções cocaína, 102 invólucros plásticos de crack, 52 porções de maconha e 17 invólucros plásticos contendo skank. Indagado o acusado a traficância no local. Não o conheciam de abordagens policiais anteriores.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos 102 (cento e duas) porções de Crack, 72 (setenta e duas) porções de Cocaína, 52 (cinquenta e duas) porções de Maconha e 17 (dezessete) porções de Skunk acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, observo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.33/06). O crack (102 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, diante da confissão espontânea do acusado, a pena voltará ao patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, possível a aplicação do redutor, já que o réu é primário, não havendo outras circunstâncias objetivas desfavoráveis à benesse legal (fls.35/36).

No entanto, considerando que a quantidade de drogas eram de mais de duas centenas a redução deve ser no patamar intermediário (1/2), passando para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU MATHEUS LUCAS MOTA RODRIGUES, RG: 56.588.871, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de

250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Com o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

P.R.I.

Carapicuíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA